



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Via Bertola 34 — 10122 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

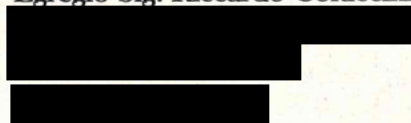
C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

Torino, 18/09/2020
Prot. 500/2020
Trasmessa Via PEC

Egregio Sig. Riccardo Coluccini



OGGETTO: Vs istanza in data 20.08.2020 *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97”* al fine di *“esercitare accesso civico generalizzato e quindi di ottenere copia in formato elettronico, da rendere disponibile tramite posta elettronica all’indirizzo di cui sopra, dei seguenti dati, documenti e/o informazioni, come di seguito elencati: tutte le mail, slide di presentazione, documenti e allegati scambiati tra la presente azienda 5T srl, la polizia municipale della città di Torino e il Comune di Torino, antecedenti alla data del 4 Agosto 2020 relative al progetto ARGO” - RISCONTRO.*

Egregio Sig. Coluccini,

esaminata la sua istanza dobbiamo rilevare che la stessa appare generica ed esplorativa, in quanto *ai sensi dell’art. 5 D-lgs. 33/2013 “L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”.*

Di qui il limite per cui le richieste non devono essere formulate in modo generico funzionale a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione ostensiva dispone.

In questo contesto la richiesta ostensiva assume carattere meramente esplorativo “fondamentalmente “al buio”, al fine dichiarato di eventualmente reperire dalla messe dei documenti richiesti, taluni atti potenzialmente idonei al soddisfacimento dei fini “investigativi” (e perciò esplorativi) perseguiti da esso ricorrente” (Tar Lombardia - Milano, 14 novembre 2019 n. 2493).

In ragione di quanto sopra chiarito, *“non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a <<scoprire>> di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto”* (Linee Guida Anac, Delibera n. 1309 cit., pag. 9).

E sul punto, la riflessione si impone in quanto si richiede l'ostensione di “tutte le mail, slide di presentazione, documenti e allegati scambiati tra la presente azienda 5T srl, la polizia municipale della città di Torino e il Comune di Torino, antecedenti alla data del 4 Agosto 2020 relative al progetto ARGO”.

Ciò premesso, i dati si collocano, comunque, in una fase interna e prodromica all'effettiva individuazione e definizione del progetto afferente l'attività di interesse pubblico da perseguire e dunque alla conseguente determinazione di un provvedimento amministrativo poi deliberato con atto di Giunta Comunale.

Si tratta di un momento di programmazione che si caratterizza per assumere i connotati di una istruttoria interna alla Società volta, quale stadio pre-procedimentale, ad acquisire dati ed informazioni tecniche in relazione alla fattibilità di una determinata operazione di pubblica utilità riguardanti esclusivamente nozioni e informazioni di utilizzo e proprietà della Società.

L'istanza, pertanto, va vagliata anche alla luce dell'art. 5-bis co. 3 D.Lgs. 33/2013 e art. 24 co.1 lett. c) l. 241/1990, ricordando che l'Anac nelle Linee guida ha affermato che *“l'accesso agli atti prodromici è di norma escluso”* (Linee Guida, Delibera n. 1309/2016, pag. 15).

Ciò doverosamente premesso, 5T comunica di avere a disposizione il documento “Progetto Preliminare di fattibilità tecnica ed economica nella versione di Giugno/2018”.

Tenuto conto del fatto che il Corpo della Polizia Municipale del Comune di Torino, investito anch'esso dalla medesima richiesta ostensiva, ha già provveduto con Prot. N. AOO 073 a condividere la *“documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale”* riguardante la Delibera di Giunta Comunale approvata in data 4 agosto 2020 e il documento *“Nuovo Impianto Integrato Per la videosorveglianza Diffusa - per la sicurezza urbana, la sicurezza integrata e la governance della mobilità - progetto “Argo” - Revisione 07/2020 - Progetto Preliminare di fattibilità tecnica ed economica”, si concede accesso al documento - Progetto Preliminare di fattibilità tecnica ed economica nella versione di Giugno/2018”* che si allega alla presente.

Con i migliori saluti,


5T s.r.l.
IL DIRETTORE
(Pamela Pizzaro)

